

125

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

ГОРОДА МОСКВЫ - ЛЕФОРТОВСКИЙ РАЙОН
КОПИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ - ЛЕФОРТОВСКИЙ РАЙОН

03 марта 2015 года

г. Москва

Лефортовский районный суд г. Москвы
в составе председательствующего судьи Голованова В.М.
с участием адвоката Антонова И.В.
при секретаре судебного заседания Зацарининой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по
иску [REDACTED] к ОАО «Авгур Эстейт» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

[REDACTED] обратилась в суд с иском к ОАО «Авгур Эстейт» о защите прав потребителя, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком был заключен договор участия в долевом инвестировании финансирования строительства, обязательства по которому ответчиком не исполнены, объект недвижимости истцу не передан. Первоначально истец ссылаясь на то, что данный договор по совокупности признаков соответствует договору подряда, в связи с чем истец просил суд признать договор участия в долевом инвестировании финансирования строительства № 72м от 16.08.2011г. договором подряда, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 453 400,00 руб., денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 руб., а также судебные расходы и расходы на оплату услуг представителя.

Заочным решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 16.12.2014г. исковые требования [REDACTED] к ОАО «Авгур Эстейт» о защите прав потребителя удовлетворены частично. Судом постановлено: признать договор № 72м от 16.08.2011г., заключенный между [REDACTED] и ОАО «Авгур Эстейт», договором подряда. Взыскать с ОАО «Авгур Эстейт» в пользу [REDACTED] неустойку в размере 150 000,00 руб., денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000,00 руб., штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 77 500,00 руб., судебные расходы в размере 643,87 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000,00 руб. В удовлетворении остальной части требований – отказать. Взыскать с ОАО «Авгур Эстейт» государственную пошлину в доход бюджета субъекта РФ – города федерального значения Москва в размере 4 400,00 руб.

По заявлению ответчика определением Лефортовского районного суда г. Москвы от 16.12.2014г. указанное заочное решение суда отменено, производство по делу возобновлено в том же составе суда.

27.01.2015г. истцом уточнены исковые требования в соответствии с которыми истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период с 01.10.2012г. по день вынесения решения суда, денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 руб., а также судебные расходы и расходы на оплату услуг представителя.

Определением Лефортовского районного суда г. Москвы от 04.02.2015г. судом принят отказ истца от исковых требований в части требований о признании договора участия в долевом инвестировании финансирования строительства от 16.08.2011г. № 72м договором подряда (пункт 1 просительной части иска).

Представитель истца по доверенности – адвокат по ордеру Антонов И.В. в судебное заседание явился, требования искового заявления с учетом уточнения иска от 27.01.2015г. поддержал, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика ОАО «Авгур Эстейт» по доверенности – Горбунова С.Р. в судебное заседание явилась, против удовлетворения требований искового заявления возражала, в случае удовлетворения иска просила применить к неустойке положения ст. 333 ГК РФ. Также пояснила, что задержка в передаче истцу объекта долевого строительства была вызвана выявлением в процессе строительства объекта технических недостатков, в связи с чем было изготовлено техническое заключение и устранены недостатки. В настоящее время объект завершен строительством, в январе 2015 года началась передача объектов долевого строительства участникам. Ответчиком истцу были направлены уведомления о новых сроках передачи объекта с указанием причин задержки строительства.

Выслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований ст. 56 ГПК РФ и по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 9 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином – участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Частью 1 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлено, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

На основании ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В ходе судебного разбирательства установлено и следует из материалов дела, что между [REDACTED] и ОАО «Авгур Эстейт» был заключен договор участия в долевом инвестировании финансирования строительства № 72м от 16.08.2011г., согласно условиям которого (п.п. 3.1, 3.2) ответчик обязался своими силами построить (создать) надземный многоуровневый паркинг по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с/п Сосенское, вблизи д. Столбово, уч. 34, общей площадью 136 000,00 кв. м, и после ввода его в эксплуатацию передать истцу расположенное в паркинге нежилое помещение (машино-место) № А-175.

Согласно объяснениям сторон спора о том, что настоящий договор является договором долевого участия в строительстве объекта недвижимости, между сторонами не имеется.

Истцом была уплачена цена по договору в полном размере – 453 400,00 руб., что подтверждается платежными поручениями и не оспаривалось стороной ответчика.

Согласно условиям договора (п. 5.1) срок передачи объекта – не позднее 30.09.2012г., однако до настоящего времени принятых на себя обязательств ответчик не исполнил, объект истцу не передал, что также подтверждено стороной ответчика в судебном заседании.

Сведений о том, что между сторонами было заключено дополнительное соглашение, изменяющее срок передачи объекта строительства, материалы дела не содержат. Доказательств заключения дополнительного соглашения суду не представлено. То обстоятельство, что ответчик направлял истцу уведомления о переносе срока передачи объекта, само по себе о согласовании между сторонами нового срока передачи объекта по договору не свидетельствует.

Суд не может принять во внимание довод представителя ответчика о том, что задержка строительства имела место по объективным причинам в связи с выявлением в процессе строительства объекта технических недостатков. Суд исходит из того, что данное обстоятельство не может являться основанием для освобождения застройщика от предусмотренной законом ответственности, однако оно является основанием для уменьшения размера штрафных санкций, возлагаемых на застройщика, и учитывается судом при определении окончательного размера неустойки, подлежащей взысканию с застройщика в пользу участника долевого строительства.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что обязательства ответчиком надлежащим образом исполнены не были, в связи с чем на ответчика (застройщика) возлагается ответственность за нарушение предусмотренного договором срока передачи гражданину – участнику долевого строительства объекта долевого строительства в виде уплаты неустойки (пени) в размере, определенном в ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Истцом заявлено о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока передачи объекта за период с 01.10.2012г. (следующий день за последним днем исполнения обязательства) по день вынесения решения суда, в уточнении к иску от 27.01.2015г. представлена формула расчета неустойки. Тем самым неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца за период с 01.10.2012г. по 03.03.2015г. (884 дня) в размере 220 443,08 руб. ($453\,400,00 \text{ руб.} \cdot 8,25\% / 300 \cdot 2 \cdot 884 \text{ дня} = 220\,443,08 \text{ руб.}$).

130

При рассмотрении вопроса о размере подлежащей взысканию неустойки суд исходит из того, что на основании ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, установив, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. В судебном заседании представителем ответчика заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000г. № 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, – на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, цену объекта долевого участия, указанную в договоре долевого участия, длительность периода нарушения и причины нарушения обязательств застройщиком, указанные в представленных суду документах, принятие застройщиком мер к завершению строительства, степень выполнения застройщиком своих обязательств, последствия для участника долевого строительства вследствие нарушения застройщиком срока передачи объекта строительства, суд полагает, что соразмерным, справедливым и разумным размером неустойки будет являться денежная сумма в размере 100 000,00 руб. Суд исходит из того, что истцом не представлено доказательств несения столь значительных и существенных неблагоприятных последствий, для компенсации которых необходимо взыскание неустойки в большем размере.

При разрешении требования истца о взыскании с ответчика денежной компенсации морального вреда суд исходит из того, что достаточным условием для удовлетворения иска гражданина – участника долевого строительства о компенсации морального вреда является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчика по договору участия в долевом строительстве, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика денежной компенсации морального вреда подлежит удовлетворению. При этом с учетом требований разумности, соразмерности и справедливости суд определяет размер данной компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, равный 5 000,00 руб.

В соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 % от денежной суммы, присужденной судом в пользу истца, что составляет 52 500,00 руб.

На основании ч. 1 ст. 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию документально подтвержденные расходы на оплату услуг представителя, понесенные истцом при рассмотрении дела, в разумном и справедливом размере, определенном судом с учетом сложности настоящего дела, категории спора, количества и длительности судебных заседаний, в которых присутствовал представитель истца, а именно – 20 000,00 руб.

На основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию документально подтвержденные судебные расходы истца на почтовые отправления (телеграммы) в размере 643,87 руб.

135

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета города Москвы подлежит взысканию государственная пошлина соразмерно удовлетворенным требованиям истца, а именно – 3 400,00 руб. (3 200,00 руб. + 200,00 руб.).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования [REDACTED]
защите прав потребителя удовлетворить частично.

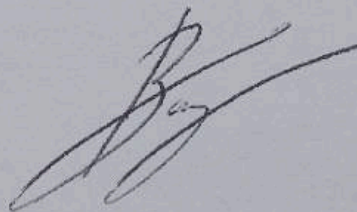
Взыскать с ОАО «Авгур Эстейт» в пользу [REDACTED] к ОАО «Авгур Эстейт» о неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в размере 100 000 руб. 00 коп., денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. 00 коп., штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 52 500 руб. 00 коп., судебные расходы в размере 643 руб. 87 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований – отказать.

Взыскать с ОАО «Авгур Эстейт» государственную пошлину в доход бюджета субъекта РФ – города федерального значения Москва в размере 3 400 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Лефортовский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:



В.М. Голованов

